

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

2565/2534

ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรุง ธน โลหะ กรรม

โจทก์

นาย ประจักษ์ อุด มวัฒน์ ทวี กับพวก

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 341

ป.วิ.พ. มาตรา 142, มาตรา 177, มาตรา 183

เมื่อจำเลยที่ 2 ให้การต่อสู้คดีว่า จ.หาใช้หุ้นส่วนผู้จัดการของโจทก์ไม่ การที่ จ.ลงลายมือชื่อในสัญญาซื้อขายเป็นการทำในฐานะส่วนตัว โจทก์ย่อมมีสิทธินำสืบได้ว่าผู้ขายคือโจทก์เพราะในสัญญาซื้อขายดังกล่าวได้ระบุด้วยว่าผู้ขายคือโจทก์และมีตราประทับของโจทก์ด้วย สัญญาซื้อขายข้อ 10 กำหนดว่า ถ้าโจทก์ไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่จำเลยที่ 2 แล้วโจทก์ ยอมรับผิดชดใช้ค่าเสียหายอันเกิดจากโจทก์ไม่ปฏิบัติตามสัญญาแก่จำเลยที่ 2 โดย สิ้นเชิงภายใน 30 วันนับแต่เมื่อได้รับแจ้งจากจำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นข้อกำหนดเพียงให้ สิทธิจำเลยที่ 2 เรียกค่าเสียหายจากโจทก์เท่านั้น มิได้ให้สิทธิจำเลยที่ 2 ไม่ต้องชำระ ราคาที่ค้างหรือหักกลบลบหนี้กันตัวเอง หากจำเลยที่ 2 มีความเสียหายอย่างไรก็ชอบ ที่จะฟ้องแย้งหรือหักกลบลบหนี้เข้ามาในคำให้การทั้งตามคำให้การของจำเลยก็ไม่มี รายละเอียดเกี่ยวกับจำนวนค่าเสียหายที่แน่นอนอันพอจะถือได้ว่าจำเลยประสงค์จะ ให้เกิดประเด็นในเรื่องหักกลบลบหนี้.

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์มีนางสาวมาลีเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการจำเลยทั้งสองได้ร่วมกันซื้อและจ้างโจทก์ให้ประกอบและติดตั้งเครื่องจักรให้จำเลยทั้งสองในราคา 886,000 บาท โจทก์ดำเนินการตามสัญญาให้จำเลยทั้งสองจนแล้วเสร็จ จำเลยทั้งสองชำระหนี้ให้โจทก์บางส่วน และยังคงเป็นหนี้โจทก์อยู่เป็นเงิน 200,000 บาท โจทก์ทวงถามจำเลยทั้งสองแล้วไม่ชำระ ขอให้บังคับจำเลยทั้งสองชำระหนี้จำนวนดังกล่าวกับดอกเบี้ย

จำเลยทั้งสองให้การว่า ผู้ขายตามสัญญาซื้อขายเอกสารท้ายฟ้องไม่ใช่โจทก์แต่เป็นนายจิว และจำเลยที่ 2 เป็นผู้ซื้อแต่ผู้เดียวฉะนั้น โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องจำเลยทั้งสอง นายจิวติดตั้งเครื่องจักรล่าช้า เครื่องยนต์บางส่วนใช้ไม่ได้ตามปกติเพราะใช้วัสดุไม่ได้มาตรฐาน จนต้องให้ช่างอื่นซ่อมจำเลยที่ 2 เสียหายมากกว่าที่เป็นหนี้นายจิว จำเลยที่ 2 จึงไม่ต้องรับผิดชอบ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว พิพากษาให้จำเลยที่ 2 ชำระเงินจำนวน 218,750 บาท พร้อมทั้งดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงิน 200,000 บาท นับแต่วันฟ้อง จนกว่าจะชำระให้โจทก์เสร็จยกฟ้องจำเลยที่ 1

จำเลยที่ 2 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 2 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายว่า จำเลยที่ 2 ฎีกาในเรื่องอำนาจฟ้องว่า โจทก์เป็นนิติบุคคลประเภทห้างหุ้นส่วนจำกัด มีนางสาวมาลี เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ มีอำนาจทำนิติกรรมแทนโจทก์แต่เพียงผู้เดียว แต่ตามสัญญาซื้อขายเครื่องเลื่อยสายพานเอกสารหมายเลข 5 นั้น ระบุว่า นายจิว เวงหยุ่น หุ้นส่วนผู้จัดการเป็นผู้ขายหา

ใช้ในฐานะผู้รับมอบอำนาจไม่ และเมื่อจำเลยที่ 2 ได้ยื่นคำให้การต่อสู้ว่านายจิวิมิใช่
หุ้นส่วนผู้จัดการของโจทก์ จึงไม่มีอำนาจทำสัญญาซื้อขายเครื่องเลื่อยสายพาน
เอกสารหมายเลข 5 แทนโจทก์ โจทก์ไม่เคยขอแก้ไขคำฟ้องว่านายจิวิทำสัญญาซื้อขาย
เครื่องเลื่อยสายพานเอกสารหมายเลข 5 แทนโจทก์ตามหนังสือมอบอำนาจเอกสาร
หมายเลข 6 คำฟ้องโจทก์บรรยายอย่างหนึ่ง แต่โจทก์นำสืบอีกอย่างหนึ่ง โจทก์จึงไม่มี
สิทธินำสืบหนังสือมอบอำนาจเอกสารหมายเลข 6 นั้น เห็นว่าเมื่อจำเลยที่ 2 ให้การ
ต่อสู้คดีว่า นายจิวิมิใช่หุ้นส่วนผู้จัดการของโจทก์ไม่ การที่นายจิวิได้ลงลายมือชื่อ
เป็นผู้ขายในสัญญาซื้อขายเครื่องเลื่อยสายพานเอกสารหมายเลข 5 จึงเป็นการทำใน
ฐานะส่วนตัวของนายจิวิ เนื่องจากจำเลยที่ 2 ให้การต่อสู้คดีมีประเด็นขึ้นมาเช่นนี้
โจทก์ย่อมมีสิทธินำสืบได้ว่าสัญญาซื้อขายเครื่องเลื่อยสายพานเอกสารหมายเลข 5 นั้น
ผู้ขายคือโจทก์มิใช่ นายจิวิในฐานะส่วนตัวตามที่จำเลยที่ 2 ต่อสู้ ถึงแม้ว่าในสัญญา
ซื้อขายดังกล่าวนี้จะระบุว่า "นายจิวิ เวงหยุ่น หุ้นส่วนผู้จัดการ" แต่ในสัญญาซื้อ
ขายดังกล่าวก็ได้ระบุว่าผู้ขายคือ "กรุงธนโลหะกรรม" และยังมีตราประทับของ
โจทก์ไว้ด้วย โจทก์จึงได้นำสืบให้เห็นว่าผู้ขายในสัญญาซื้อขายดังกล่าวนั้นก็คือโจทก์

จำเลยที่ 2 ฎีกา จำเลยที่ 2 มีสิทธิจะปฏิเสธไม่ชำระเงินเนื่องจากนายจิวิ
ประพฤติผิดสัญญา จำเลยที่ 2 มีสิทธิหักกลบลบหนี้ได้โดยไม่ต้องฟ้องแย้งนั้นเห็นว่า
ตามสัญญาซื้อขายเครื่องเลื่อยสายพานเอกสารหมายเลข 5 ข้อ 10 มีข้อกำหนดว่า ถ้า
โจทก์ไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่
จำเลยที่ 2 แล้ว โจทก์ยอมรับผิดชดใช้ค่าเสียหายอันเกิดจากโจทก์ไม่ปฏิบัติตาม
สัญญาแก่จำเลยที่ 2 โดยสิ้นเชิงภายใน 30 วัน นับแต่เมื่อได้รับแจ้งจากจำเลยที่ 2
ซึ่งเป็นข้อกำหนดเพียงให้สิทธิจำเลยที่ 2 เรียกค่าเสียหายจากโจทก์เท่านั้น ข้อ
กำหนดไม่ได้ระบุว่าให้จำเลยที่ 2 มีสิทธิไม่ต้องชำระราคาที่ค้างหรือหักกลบลบหนี้กัน
ได้เอง หากจำเลยที่ 2 มีความเสียหายอย่างไร จำเลยที่ 2 ก็ชอบที่จะฟ้องแย้งหรือขอ
ใช้สิทธิหักกลบลบหนี้เข้ามาในคำให้การ ทั้งตามคำให้การของจำเลยก็ไม่มีราย

ละเอียดยเกี่ยวกับจำนวนค่าเสียหายที่แน่นอนอันจะพอถือได้ว่าจำเลยประสงค์จะให้
เกิดประเด็นในเรื่องหักกลบลบหนี้ จึงไม่มีประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยให้

พิพากษายืน.

(ประธานฯ ชำรงกาญจน์-ถาวร ตันตราภรณ์-สุเทพ กิจสวัสดิ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>